

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5058/2533

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 226

อัยการ ประจำศาล จังหวัด กบินทร์บุรี รี

นาย วิราช รวม สุข กับพวก

โจทก์

จำเลย

จำเลยที่ 3 ไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 รับซื้อกระป๋องของกลางการที่จำเลยที่ 3 อยู่ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ขณะถูกจับกุมยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ครอบครองกระป๋องดังกล่าว หลังจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 รับซื้อกระป๋องของกลางแล้ว จำเลยที่ 3 ได้ร่วมปรึกษากับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ว่าจะหาเงินให้ผู้ขายอย่างไร เอากระป๋องไปขายที่ไหนเมื่อขายได้แล้วจะนำกำไรมาแบ่งกันวันต่อมาจำเลยที่ 1 ที่ 2 พาจำเลยที่ 3 ไปดูกระป๋องที่ผูกซ่อนไว้จึงถูกจับกุม ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ลงมือกระทำความผิดเป็นเพียงการตระเตรียมที่จะร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 เท่านั้น จึงยังไม่เป็นความผิดฐานรับของโจร.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335, 357 และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 7,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุกคนละ 4 ปี ลดโทษให้ตามมาตรา 78หนึ่งในสามคงจำคุกคนละ 2 ปี 8 เดือน ยกคำขอในส่วนที่ให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนยกฟ้องข้อหาหลัก ทรัพย์สิน

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหารับของโจรเฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์นำสืบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่จับจำเลยที่ 3 ได้พร้อมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ห่างจากจุดที่พบจำเลยทั้งสามประมาณ 100 เมตร และจุดที่พบจำเลยทั้งสามนั้นอยู่ห่างจากกระป๋องที่ผูกซ่อนไว้ในป่าละเมาะประมาณ 3-4 เมตร นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยที่ 3 มาอยู่กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ด้วยเหตุใดก็ไม่ปรากฏตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เอกสารหมาย จ.6 และจ.7 ก็ได้ความเพียงว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 รับซื้อกระป๋องจากนายลำยองส่วนจำเลยที่ 3 ไม่ได้ซื้อด้วย จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้ครอบครองกระป๋องที่รับซื้อ ลำพังแต่ได้ความว่าจำเลยที่ 3 อยู่กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ขณะถูกจับเพียงเท่านั้นยังไม่พอฟังว่าจำเลยที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ครอบครองกระป๋องแม้จะได้ความตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ว่าเมื่อซื้อกระป๋องจากนายลำยอง แล้วจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้พบจำเลยที่ 3 และได้ร่วมปรึกษากันว่าจะหาเงินให้นายลำยอง อย่างไร จะเอากระป๋องไปขายที่ไหน เมื่อขายได้แล้วจะเอากำไรมาแบ่งกัน และได้ความจากที่โจทก์นำสืบว่าวันต่อมาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้พาจำเลย ที่ 3 ไปดูกระป๋องที่ผูกซ่อนไว้ในป่าละเมาะแล้วจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ก็ตามก็เป็นเพียงการเตรียมของจำเลยที่ 3 ที่จะร่วมกระทำความผิดกับจำเลย

ที่ 1 ที่ 2 เท่านั้นจำเลยที่ 3 ยังไม่ลงมือกระทำความผิด คือ ยังไม่ได้ช่วยขายกระบือหรือรับกระบือไว้ก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับเสียก่อน การกระทำของจำเลยที่ 3 จึงยังไม่เป็นความผิดฐานรับของโจรตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ